

1
עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תאריך : 28/10/2001 סודר: 18-2327
מהנדס רישוי: טטרו מאיר
בקשה להיתר : 21-0674
תיק בנין : 4047-029/0
גוש/חלקה : 6135 / 110
מס איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : תשבי 31
כתובת נוספת: תשבי 29 א'

לכבוד
לוי שלמה
תשבי 31
תל אביב

הנדון : החלטת ועדת המשנה

פרוטוקול 2-2066 מספר החלטה 40 מיום 12.09.2001
בתאריך 14.05.2001 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

הגבהת גג. #

להלן החלטת ועדת המשנה

לא לאשר את הבקשה, שכן היא מהווה סטיה ניכרת לפי
תקנות התכנון והבניה ולפי תב"ע 2215 בענין:
- הגדרת המגרש המשני - לא הוכחה בעלות וחזקה של שטח
המגרש המשני בשטח 112 מ"ר;
- השטח המותר לבניה - קיים 167% במקום 140% המותרים
משטח המגרש המשני;
- הצפיפות - קיימת 7 יחידות-דיור במקום 2 יח"ד
המותרות;
- קוי הבנין - הקומה השניה נבנתה בגבולות המגרש מעבר
לקוי הבנין המותרים עם פתחים בקירות החיצוניים.

לכבוד רב
מכאן הועדה

רוטשילד 12 בת ים-כניס 59326

העתקים :
תיק בנין
עורך הבקשה-זיבגורסקי אלכס

(12)
עמוד מס' 231

פרוטוקול ועדת המשנה

תשבי 31

בקשה מספר 03.09.2001 הכנה 14.05.2001-מ-21-0674
תיק בנין 4047-029 אזור רישוי 6: - דרום מזרח
בקשת מידע 20-0992 שכוונה התקווה
תאריך מסירת מידע 28.05.2000 סיווג 7: - תוספת קומה/קומות שימוש מגורים

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: לוי שלמה
תשבי 31 תל אביב

ע ו ר ד ה ב ק ש ה: זיבגורסקי אלכס
רוטשילד 12 בת ים-כניסה א'

תוכן ע"י עורך הבקשה הגבשה גג.
הבקשה:
#

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין	חלקי שרות	שימושים עיקריים	קיים	מוצע	סה"כ שטח	שטח	סה"כ שטח	שטחים לא מקורים
	166.8	186.84	166.8	186.84	186.84	166.8	186.84	166.8	186.84
	140.0	156.80	140.0	156.80		140.0	156.80	140.0	156.80
	26.8	30.04	26.8	30.04		26.8	30.04	26.8	30.04
	166.8	186.84	166.8	186.84	186.84	166.8	186.84	166.8	186.84

שטח תוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף
ג-	08.12.1991	21.04.1994
ע-	04.03.1982	28.11.1985
2215	31.03.1982	26.03.1992
1א- 2215	01.06.1998	05.11.1998

מאושרות: ת.ב.ע.

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני

זכויות בניה

יעוד נוכחי - מגורים ב שיקום

אחוזי בניה

מרתף 60%
קומת קרקע 60%
סה"כ על קרקעי 140%

עמוד מס' 232

קוי בניה

לצד 3 מ' לאחור 5 מ'

חבות הסדר מגרש בגין תכנית במסגרת כל הגוש.

הערות לבקשה

המגרש כלול באזור מגורים ב' שיקום בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בגין מגורים בשיעור מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו) גובה הבנין לא יעלה לא 3 קומות כולל קומת הקרקע. על פי תכנית "ע" ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימוש דיירי הבנין בלבד. על פי תכנית "ג" ניתן לבנות עלית גג בחלל גג רעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה על גבי דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשליש שטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה. על פי תכנית 1א2215 שאושרה נקבע ששטח יחידת דגור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד. הועדה המקומית תהיה רשאית לגבות הוצאות התכנית על פי הוראות סעיף 10 בתכנית 1א2215. קוי הבניה - לצדדים 3.00 מ' ואו 0.00 לאחר-5.00 מ' ולחזית-0.00 מ'. על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים אשר מימדיהם הגיאומטרים אינם מאפשרים בינוי בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור. שטח המגרש ייקבע בתיאום עם אד' צוות מזרח.

קיים:

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה

הפיקוח:

הערות
ע"י פרידמן אמיל

רישוי:

הערות מהנדס
ע"י טטרו מאיר

על המגרש קיים בגין מגורים ב' 2 קומות עם גג משופע המכיל 7 יח"ד, בחלק הצפוני של המגרש קיימת סככה הבנויה עד גבולות המגרש הצדדי הצפוני והאחורי.

בתיק הבנין לא נמצא היתר של הבנין הנ"ל. בשנת 1996 הוגשה תביעה משפטית בגין בניית קומה שניה ללא היתר.

כעת מבוקשים:

- הגבהת גג הרעפים מתחת לגג החדש תוספת קומה שניה

הכוללת סידור 4 יח"ד, בנות חדר וחדרי שירותים כ"א, בנוסף ל-3 יח"ד הקיימות בקומת הקרקע. שטח הקומה כ-93 מ"ר. רוס הגג נמצא בגובה של 4 מ' מרצפת הקומה השניה וגובה הקירות החיצוניים הינו כ-2 מ'.

- בנית גדר בתחום המגרש בגובה עד 1.50 מ'.
- הריסת הסככה הקיימת בצמוד לבנין במחצית המגרש.
- ע"ג הסככה השניה צויין שלא שייכת לבקשה.

המגרש, בשטח של 112 מ"ר מדוד, רשום במושע. המבקש ו-4 בעלים נוספים, רשומים בטאבו כבעלי חלק בנכס בשטח כולל של 112 מ"ר. בבעלות המבקש חלק השווה ל-31 מ"ר בלבד.

על גבי התכנית חתום המבקש בלבד. לפי טענת המבקש לפי חוזה מכירה הוא בעל המגרש היחיד שטרם נרשם בטאבו. לפי חו"ד היועצת המשפטית למקרה הנדון, נשלחו הודעות ל-4 הבעלים שלא חתמו, לפי כתובות שנמסרו ע"י המבקש אולם כל ההודעות חזרו עקב כתובת לא נכונה והוחזרו למבקש למסירה אישית.

נעשה פרסום לפי תקנה 2-ב ולא התקבלו התנגדויות. נשלחו הודעות למחזיקים בנכסים הגובלים. לא הוגש תצהיר על איתור שאר בעלי החלקה הרשומים בטאבו.

להלן הערות לבקשה:

1. קני הבנין - כלל הבנין הקיים וכל הקומה השניה ובנויים בקני בנין 0 מ' - בגבולות המגרש עם פתחים בקירות החיצוניים. בניני שכנים במגרשים סמוכים:
 - בצד הצפוני: קיימת סככה בגבול המגרש;
 - בצד הדרומי: מגרש ריק;
 - האחורי: קיימים 2 מבנים - אחד בנוי בגבול המגרש והשני במרחק של כ-3 מ' מהגבול.
- לאחר בדיקת מצב הבנין הקיים בתצ"א מלפני שנת 1981 במח' המדידות, נמצא שלא חלו שינויים בקונטור הבנין, פרט לקונטור גג הרעפים אשר היה קיים מעל רוב שטח הבנין פרט לבליטה הצפונית.
2. שטח ותכנית הבנין.
 - שטח הבנין בשתי הקומות, לא כולל הסככה, הינו כ-186 מ"ר ומהווה כ-167% לעומת 140% משטח המגרש.
 - תכנית הבנין הקיים מהווה 83% משטח המגרש, לעומת 60% המותרים.
3. הצפיפות.
 - עפ"י התב"ע 2215/א1 לפי שטח המגרש של 112 מ"ר ניתן לאשר 2 יח"ד בלבד בשטח שבין 90 מ"ר ל-70 מ"ר בשיקול דעת הועדה.
 - בבנין הנדון קיימות 7 יח"ד ללא היתר, בשטח קטן מ-70 כ"א.
 - לפי תדפיס ארנונה בבנין השנים המבקש בלבד משנת 1970.
4. חניה.
 - בחצר אין מקום פיזי לחניה. עפ"י החלטת הועדה משנת

עמוד מס' 234

1982 האזור פטור מסידור מקומות החניה.

לאור האמור לעיל לא ניתן להמליץ על הבקשה שכן הינה בניגוד להוראות תב"ע 2215 בענין השטח, הצפיפות וקוי הבנין המותרים המהווים סטיה ניכרת.

העיר:

ח"ד מהנדס
ע"י טטרו מאיר

לא לאשר את הבקשה, שכן היא מהווה סטיה ניכרת לפי תקנות התכנון והבניה ולפי תב"ע 2215 בענין:
- הגדרת המגרש המשני - לא הוכחה בעלות וחזקה של שטח המגרש המשני בשטח 112 מ"ר;
- השטח המותר לבניה - קיים 167% במקום 140% המותרים משטח המגרש המשני;
- הצפיפות - קיימת 7 יחידות-דיור במקום 2 יח"ד המותרות;
- קוי הבנין - הקומה השניה נבנתה בגבולות המגרש מעבר לקוי הבנין המותרים עם פתחים בקירות החיצוניים.

ה: מס' 40 פר' ועדת המשנה מס' ישיבה 066 12.09.2001

ט ל ח ה

לא לאשר את הבקשה, שכן היא מהווה סטיה ניכרת לפי תקנות התכנון והבניה ולפי תב"ע 2215 בענין:
- הגדרת המגרש המשני - לא הוכחה בעלות וחזקה של שטח המגרש המשני בשטח 112 מ"ר;
- השטח המותר לבניה - קיים 167% במקום 140% המותרים משטח המגרש המשני;
- הצפיפות - קיימת 7 יחידות-דיור במקום 2 יח"ד המותרות;
- קוי הבנין - הקומה השניה נבנתה בגבולות המגרש מעבר לקוי הבנין המותרים עם פתחים בקירות החיצוניים.

40